第 7 章

広告・表示等に関する法規制

第1節　広告・表示等に関する一般的な法律（景品表示法）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　広告表示等に関する一般的な法律（景品表示法）

この節で学ぶこと

消費者が商品やサービスを選ぶ際に、品質や価格などは重要な基準となるため、その表示は適切かつわかりやすくあるべきである。一方、こうした品質や価格について、実際よりも著しく優良・有利と見せかける表示がなされると、消費者は商品・サービスの適切な選択が妨げられることになる。

この節では、一般消費者との取引において提供される景品や商品・サービスの品質・価格等に関してなされる表示について規制する景品表示法に関し、その重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

不当顧客誘引（独占禁止法）

1　景品表示法の目的

不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）は商品・役務の取引に関連する不当な景品類および不当な表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限および禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的として、過大な景品類の提供（不当景品提供）や虚偽、誇大な表示（不当表示）を規制の対象としている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　過大な景品提供の規制

内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めたときは、景品類の最高価額、総額、提供方法等を制限し、または禁止することができる（景品表示法4条）。「景品類」とは、①顧客を誘引する手段として、②取引に付随して提供される、③経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう（景品表示法2条3項）。ただし、正常な値引き、アフターサービス、その商品や役務に通常付随する経済上の利益は、景品類には当たらない。景品類の提供行為には次の類型と規制がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（規制対象となる景品類提供行為の類型）

提供行為	内　　容
総付（そうづけ）景品（ベタ付景品）	取引に付随して必ず景品が提供される場合（懸賞によらないで提供される景品）
一般懸賞	取引に付随して懸賞によって景品が提供される場合
共同懸賞	特定の地域･業界の事業者が共同して行うもので、取引に付随して懸賞によって景品が提供される場合

（注）懸賞とは、①くじその他の偶然性を利用して定める方法、②クイズや競技の優劣または正誤によって定める方法によって景品類の提供の相手方、または提供する景品類の価格を定めることをいう。以上の規制は、すべての業種に対して一般的に適用される。

（各類型に関する規制の概要）

<table>
<tr><th rowspan="2">取引との関連</th><th rowspan="2">景品提供の方法</th><th rowspan="2">呼称（通称）</th><th colspan="4">景品制限の内容</th></tr>
<tr><th>取引価額</th><th colspan="2">最高額の限度</th><th>総額の限度</th></tr>
<tr><td rowspan="4">取引に付随する</td><td rowspan="2">懸賞によらない</td><td rowspan="2">総付景品</td><td>1,000円未満</td><td>200円</td><td rowspan="2">正常な商慣習の範囲内</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1,000円以上</td><td>取引価額の2/10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">懸賞による</td><td rowspan="2">一般懸賞</td><td>5,000円未満</td><td colspan="2">取引価額の20倍</td><td rowspan="2">懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額の2%</td></tr>
<tr><td>5,000円以上</td><td colspan="2">10万円</td></tr>
<tr><td colspan="2">共同懸賞</td><td colspan="3">取引価額にかかわらず30万円</td><td>同上3%</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）景品表示法で規制される景品とは具体的にどのようなものか。

A）景品表示法で規制の対象とされている景品とは、顧客誘引の手段として取引に付随して提供される（譲渡、貸与される）、次のような経済上の利益をいう。

①物品および土地、建物、その他の工作物

②金銭、金券、預金証書、公社債、株券その他の有価証券

③供応（映画、演劇、スポーツ、旅行等への招待、優待を含む）

④便益、労務その他の役務

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　不当表示〔misleading representation〕の規制

景品表示法上、「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・役務の内容または取引条件等について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう（景品表示法2条4項）。例えば、商品・容器による広告、パンフレット、インターネット上の広告、看板・新聞・放送等による広告などがこれに当たる。

虚偽または誇大な表示で顧客を誘引する行為は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を誤らせるおそれがあるため、①優良誤認表示、②有利誤認表示、③内閣総理大臣が指定する表示が規制されている。事業者は、これらの表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてはならない（景品表示法5条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）不当表示規制で問題となる「商品の内容」とはどのようなものか。

A）商品の内容は、品質、規格、その他の内容の3つに分けられる。

「品質」とは、原材料、純度、添加物、性能、効果、安全性、耐用度、強度、鮮度、栄養価などをいう。

「規格」とは、国、公共団体等が定めた規格、等級、基準などをいう。

「その他の内容」とは、間接的に品質、規格に影響するもので、原産地、使用方法、製造方法、有効期限、特許の有無、交通の便、その他の生活環境、知名度、受賞の有無等をいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（1）優良誤認表示

優良誤認表示は、商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者にかかるものよりも著しく優良であると示す表示である。

（優良誤認表示の例）

・販売する中古自動車の走行距離について、実際は10万km以上走行しているのに、メーターを巻き戻して3万kmと表示した。
・家電製品のメーカーが、実際は他社でも同じ技術を採用して製造･販売しているのに、自社　製品に「この技術は日本で当社だけ」と表示した。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）有利誤認表示

有利誤認表示は、商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものまたは当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者にかかるものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示である。

（有利誤認表示の例）

・外貨預金の受取利息について、手数料を含めずに表示したが、手数料を含めれば、顧客が実質的に受け取ることができる額は表示の1/3以下になる。
・携帯電話通信業者が、チラシの料金比較で、自社の料金が最も安いように表示したが、実際は自社に不利となる他社の割引サービスを除外して比較していた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）不実証広告

優良誤認表示については、合理的な根拠なく優良性を強調する表示が、いわゆる「不実証広告」として禁止される。すなわち、内閣総理大臣（消費者庁長官）は、商品内容（品質・性能等）について著しく優良であることを示す表示について、期間を定めて当該事業者にその裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該事業者がその期間内にこれを提出しないときは、内閣総理大臣（消費者庁長官）の行う措置命令に関して、当該表示は不当表示（優良誤認表示）とみなされる（景品表示法7条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　内閣総理大臣が指定する表示

商品または役務の取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがある表示の中には、内閣総理大臣の告示により、表示内容の指定がなされているものがある。

（現行の指定告示）

- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- おとり広告に関する表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する表示
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示（ステルスマーケティング）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　協定・規約

事業者または事業者団体は、内閣総理大臣（消費者庁長官）および公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択および事業者間の公正な競争を確保するための協定や規約を締結・設定または変更することができる（景品表示法36条）。例えば、原材料名、内容量、期限表示、製造業者等の表示を義務付けたり、等級の表示基準を定めるもので、食品、医薬品・化粧品、不動産業界などを中心に、100件以上の規約が定められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　事業者のコンプライアンス体制の確立

事業者は、商品または役務の取引について、景品類の提供または表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の提供に関する事項および商品・役務の内容にかかる表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない（景品表示法22条1項）。

また、事業者は、内閣総理大臣から、コンプライアンス体制の確立について、必要な指導および助言を受けることがあり（景品表示法23条）、事業者が正当な理由がないのにコンプライアンス体制の確立を講じていないと認められるときは、景品類の提供または表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告を受けることがある（景品表示法24条1項）。そして、事業者が、その勧告に従わないときは、その旨が公表されることがある（景品表示法24条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　違反行為が行われた場合の措置

景品表示法に違反する事実があった場合、下記のような措置がとられる。

(1) 措置命令

内閣総理大臣(消費者庁長官)は、景品表示法4条または5条に違反する行為があるときは、当該行為をした事業者に対し、一般消費者に与えた誤認を排除すること、その行為の差止め、再発防止のために必要な事項を命ずることができる(措置命令。景品表示法7条･38条)。なお、措置命令を行った際は、その内容を公表する。

(2) 適格消費者団体の差止請求権

消費者契約法上の適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して、著しく優良または有利であると誤認される一定の表示を行っているなどの場合に、当該事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防または当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる(景品表示法34条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）課徴金

内閣総理大臣（消費者庁長官）は、優良誤認表示および有利誤認表示を行った事業者に対して、これらの行為の開始日からこれらの行為をやめた後6か月以内における当該行為にかかる商品または役務の取引をした最後の日までの期間（上限は3年間）における当該商品または役務の売上額の3％に相当する額の課徴金の納付を命じなければならない。なお、違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対しては、課徴金の額が加算（1.5倍）される（景品表示法8条5項6項）。ただし、事業者が、当該期間において、かかる表示が優良誤認表示または有利誤認表示に当たることを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金は課されない（景品表示法8条）。事業者が違反行為を自主申告した場合には、課される課徴金の額が2分の1に減額される（景品表示法9条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、事業者が所定の手続に沿って自主返金を行った場合には、事業者には課徴金が課されないか、課されたとしても減額される（景品表示法10条・11条）。自主返金の実施により課徴金の減額を受けようとする事業者は、実施返金措置計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、計画に沿って返金を実施する。返金額の合計が課徴金の額を超える場合には課徴金は賦課されず、課徴金の額に満たない場合は、課徴金の額から返金額を差し引いた額が課徴金として賦課される。

さらに、優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が、是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について、措置命令および課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する、確約手続の制度が設けられている（景品表示法26条～33条）。

（4）罰則

優良誤認表示および有利誤認表示を行った者は、100万円以下の罰金に処せられる（景品表示法48条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス

「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」は、総務省がデジタル広告の市場課題に対応するために作成したものである。デジタル広告費が総広告費の半分近くを占め、特に膨大なデータを処理するアドテクノロジーを活用したプラットフォームにより、広告の最適化を自動的もしくは即時的に支援するような広告手法である「運用型広告」が主流となる中、広告主が意図しない媒体（偽･誤情報や違法コンテンツを掲載するサイトなど）に広告が配信されるリスクが指摘されている。

本ガイダンスは、広告主の広告担当者および経営層が、これらのリスクを経営上の課題として認識し、必要な取組を主体的に進めるための一助となることを目的としている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　経営層の関与の必要性

広告主等が考慮すべきリスクの対策は、現場担当者のみでは限界があると指摘されている。現場ではクリック率（CTR）や獲得単価（CPA）といった短期的な成果指標が重視されがちで、品質対策を講じることによる指標悪化を懸念し、対策を実行に移しにくいジレンマがあるためである。したがって、経営層が主体的にリスク対策に関与することが求められる。

2　広告主が実施すべき望ましい取組

本ガイダンスは、広告主が実施すべき取組として、体制構築から具体的な技術的対策までを例示している。

そして、本ガイダンスは、広告主が自社のリソースの範囲内で可能な取組から開始し、継続的に見直しを行うことを推奨している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　インターネット広告

インターネットの普及により、様々な商品の売買などデジタル空間で行われるビジネスや取引も拡大している。これに伴いデジタル空間における商品の広告なども増加しており、そこでの広告のあり方・規制に関する問題についても広く認識されている。

インターネット上での広告表示についてのポイントは、「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項（公正取引委員会）」が参考となる。これによれば、インターネット等を利用した消費者向け電子商取引においては、取引の健全な発展と消費者取引の適正化を図るとの観点から、次の点に注意する必要がある。

（1）商品・サービスの内容または取引条件に係る表示について

商品・サービスの内容や取引条件などの重要な情報が消費者に適切に提供される必要がある。実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認される場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 表示方法について

①ハイパーリンクの文字列を明瞭に表示しないこと等により、リンク先に移動して商品･サービスの内容または取引条件についての重要な情報を得られないことによって、あるいは②情報の更新日を表示しないこと等により、表示内容がいつの時点のものであるのかが分かりづらくなることによって、商品･サービスの内容や取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認される場合には、景品表示法上の不当表示として問題となることがある。

その他に、インターネット接続サービスの取引における表示として、通信速度、サービス提供開始時期、サービス料金等の情報が消費者に適切に提供される必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　ステルスマーケティング規制

広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」が規制されている。具体的には、景品表示法5条3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として、「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められるもの」が指定されている。

また、同規制については、消費者庁長官決定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準が定められている。

1　規制の趣旨

一般消費者は、事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示（以下、「事業者の表示」という）であると認識すれば、表示内容に、ある程度の誇張･誇大が含まれることはあり得ると考え、商品選択の上でそのことを考慮に入れる。しかし、実際には事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると誤

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

認する場合は、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがある。これがステルスマーケティング規制の趣旨である。

2 「事業者の表示」の考え方

「事業者の表示」には、「事業者が第三者をして行わせる表示」も含む。

例えば、「第三者に依頼して、SNS上や口コミサイト上に自社商品または役務について表示（投稿）させる場合」、「不正レビューを集めるブローカー等に依頼して自社商品のレビューを表示（投稿）させる場合」も含まれる。

3 「事業者の表示であることを判別することが困難である」の考え方

事業者の表示であることが記載されていない表示は、「事業者の表示であることを判別することが困難である」に当たる。これに加えて、たとえ事業者の表示であることが記載されていても、それが不明瞭な方法で記載されているものは、「事業者の表示であることを判別することが困難である」といえる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例えば、「一般消費者が事業者の表示であることを認識できない文言・場所・大きさ・色などで表示する場合」、「SNS投稿において大量のハッシュタグ記載の中に当該事業者の表示である旨の表示を埋もれさせる場合」等は、「事業者の表示であることを判別することが困難である」といえる。

他方、「『広告』、『宣伝」、『プロモーション』、『PR』といった文言による表示を行う場合」、「『A社から商品の提供を受けて投稿している』といったような文章による表示を行う場合」は、「事業者の表示であることを判別することが困難である」には当たらない。

また、「放送におけるCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合」、「事業者の協力を得て制作される番組放送や映画等においてスポンサーなどの当該事業者の名称等をエンドロール等を通じて表示を行う場合」、「事業者自身のウェブサイトにおける表示を行う場合」なども、「事業者の表示であることを判別することが困難である」には当たらない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

ステルスマーケティング規制については、消費者庁長官決定に基づく、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準が、具体的に規定している。

1　事業者の表示

景品表示法において、ある表示が「事業者の表示」とされるのは、事業者が「表示内容の意思決定に関与した」と認められる場合である。

(1)事業者の表示に該当する場合

・事業者が、第三者に対して当該第三者のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上や口コミサイト上等に自らの商品または役務に係る表示をさせる場合
・事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品または役務について表示させる場合

(2)事業者の表示に該当しない場合

・第三者が事業者の商品または役務について、SNS等に当該第三者の自主的な意思に基づく内容として表示(複数回の表示も含む)を行う場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

･事業者が第三者に対して自社の商品または役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するものの、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合

2　一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められるもの

(1)一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないもの

･文章の冒頭に「広告」と記載しているにもかかわらず、文中に「これは第三者として感想を記載しています。」と事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示をする場合

･SNSの投稿において、大量のハッシュタグ（SNSにおいて特定の話題を示すための記号をいう。「＃」が用いられる。）を付した文章の記載の中に当該事業者の表示である旨の表示を埋もれさせる場合

(2)一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているもの

･事業者自身のSNSアカウントを通じた表示を行う場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD